

[4] 압류재산 매각대행업무 처리기한 미준수

- 「압류재산매각대행업무처리요령」 제8조 제1항에 따르면 공사는 위임관서로부터 공매대행의뢰를 받은 때에는 지체 없이 공매대행업무에 착수하여야 한다고 되어 있고
 - 「압류재산매각업무요강」 제89조 제1항 제1호에 따르면 공사는 위임관서로부터 공매대행의뢰를 받아 선순위채권 및 채납처분비를 고려하여 매각 실익이 있는 경우에는 공매대행의뢰접수일로부터 3월 이내에 공매공고를 하는 등 지체 없이 매각절차에 착수하여야 한다고 되어 있음
- 그런데 서울서부지역본부에서 세무서 등 위임관서로부터 공매대행의뢰를 받은 압류재산 중 접수 후 3개월 경과하여 공매공고한 69건의 업무 처리 실태를 점검한 결과
 - 체납자 ○○○○ 소유 압류재산(○○세무서 2018-XXX-001)은 2018. 8. 24. 위임관서로부터 공매대행 의뢰를 받았으나 매각실익여부에 대한 검토가 지연되어 공매대행의뢰일로부터 203일이 지난 2019. 3. 15. 감정평가를 의뢰하였고 243일이 지난 같은 해 4. 24. 공매공고를 하는 등
 - [표 6]과 같이 매각 실익이 있는 19건의 압류재산에 대하여 1건은 접수일로부터 199일이 지난 2019. 6. 10. 감사일 현재까지 공매공고를 하지 않았고 18건은 접수일로부터 길게는 243일,

짧게는 104일이 경과하여 공매 공고하는 등 매각대행업무 처리기한을 준수하지 않은 사실이 있음

[표 6] 매각대행업무 처리기한 미준수 현황

(단위 : 일)

일련 번호	위임 관서	관리번호	대행의뢰 접수일(A)	체납자	감정평가 의뢰일	최초 공고일(B)	경과일수* (B-A)	비고
----------	----------	------	----------------	-----	-------------	--------------	----------------	----

“기재 생략”

* 감사 시작일(2019. 6. 10.)을 기준으로 산정

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 세무서 등 위임관서로부터 압류재산 공매대행의뢰를 받은 때에는 매각 실익 여부를 검토하여 매각 실익이 있는 압류재산에 대하여서는 매각대행업무 처리기한 내 공매 공고를 하는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)